

0000968-64.2016.8.26.0165

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Alexandre Vicioli

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 96/2016 - Delegacia de Polícia de Dois Córregos, 514/2016 - Delegacia de Polícia de Dois Córregos

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Flávio Fabiano Lopes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Vicioli

Vistos.

Trata-se de manifestação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

1ª Vara

Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000968-64.2016.8.26.0165 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000968-64.2016.8.26.0165

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 96/2016 - Delegacia de Polícia de Dois Córregos, 514/2016 - Delegacia de Polícia de Dois Córregos

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Flávio Fabiano Lopes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Vicioli

Vistos.

Trata-se de manifestação formulada pelo Ministério Público em que deixa de promover a execução da pena de multa, em razão da hipossuficiência do sentenciado (fls. 604/607).

É o relatório.

Decido.

Verifica-se que a cobrança da pena de multa passou por profunda alteração nos últimos meses, e em recente modificação de sua jurisprudência, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça modulou o entendimento anterior e fixou a seguinte tese (Tema 931 dos Recursos Repetitivos):

“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.785.383, Terceira Seção, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/11/2021).

Assim, admitiu-se a extinção da punibilidade do sentenciado por motivo de hipossuficiência.

Desta maneira, revendo posicionamento anterior, entendo ser o caso de extinção de punibilidade do executado em relação à multa penal, tendo em vista existir indicativos de sua hipossuficiência no caso concreto.

Note-se que o sentenciado foi assistido pela Defensoria Pública/Convênio DPE-OAB/SP no processo de conhecimento, firmando termo que não tem condições econômicas de constituir defensor. Logo, presume-se que seja hipossuficiente.

Nesse sentido: “[...] E, neste ponto, esta Relatoria entende que milita em favor daqueles que estão assistidos pela Defensoria Pública, presunção (relativa) de hipossuficiência, a qual pode ser afastada pelo Ministério Público.[...]” (Tribunal de Justiça de São Paulo, Agravo de Execução Penal 0016441-42.2020.8.26.0071, Relator Reinaldo Cintra, julgado em 27 de janeiro de 2021); “[...] Esta Corte Superior é firme no sentido de que a declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.[...]” (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 372.220, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15.04.2014).

Por todo o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado Flávio Fabiano Lopes no tocante à pena de multa imposta nos autos do processo de origem nº 0000968-64.2016.8.26.0165, ante a manifesta hipossuficiência do apenado.

Façam-se as anotações e comunicações.

Prossiga-se nos termos do despacho de fls. 545/546.

P.I.C.

Dois Corregos, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA